



금융감독원

보 도 자 료



금융은 튼튼하게 소비자는 행복하게

보도	2026.3.5.(목) 석간	배포	2026.3.4.(수)	
담당부서	민생침해대응총괄국 불법사금융대응3팀	책임자	팀 장	민혁진 (02-3145-8277)
		담당자	선 임	김동명 (02-3145-8289)

[「금융소비자보호 개선 로드맵」 추진 과제]

**연 60%가 넘는 고리사채,
원금·이자 모두 무효입니다!**

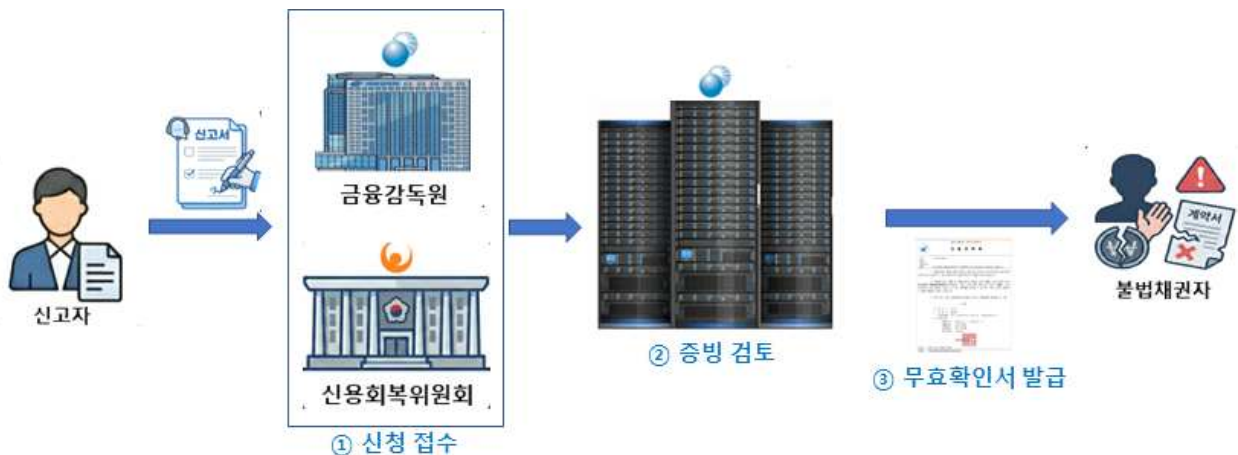
◆ 연 이자율 60% 초과 초고금리 대부계약 등 반사회적 대부계약에 대하여 금융감독원장 명의로 무효확인서를 발급합니다.

1

개 요

- '25.7.22. 개정된 「대부업법」은 연 이자율 60% 초과 초고금리 대부계약 등을 원금·이자무효화 대상인 반사회적 대부계약으로 규정함에 따라
 - 금융감독원은 불법사금융피해자의 신청을 받아 반사회적 대부계약에 대하여 금융감독원장 명의의 무효확인서를 발급합니다.

< 무효확인서 발급 절차 >



2

발급 절차

- ①불법사금융 피해자(채무자)가 금융감독원 등에 신청하면, ②그 내용을 검토하여 ③불법사금융업자(채권자)에게 발급합니다.

① (신청) 불법사금융 피해자(채무자)는 금융감독원 홈페이지^{인터넷}, 신용회복위원회(서민금융통합지원센터)^{대면}로 무효확인서 발급을 신청*

* 신청시 구체적인 피해내용과 함께 대부계약정보, 불법사금융업자와의 거래내역 등 입증자료를 제출

② (검토) 계약내용, 계약체결일('25.7.22. 이후), 연이자율(연 60% 초과), 대출·상환금액 등 피해자가 제출한 증빙자료의 적정성을 검토

③ (발급) 불법사금융업자의 전화번호 또는 메신저(카카오톡, 라인 등)로 금융감독원장 명의의 무효확인서를 발송*

* 피해자(채무자)의 요청이 있는 경우 피해자에게도 발송

3

기대 효과 및 향후 계획

- 피해자(채무자)는 반사회적 대부계약에 대한 무효확인 또는 부당이득 반환 등 소송에서 무효확인서를 참고자료로 활용하거나,

○ 불법사금융업자에게 불법추심 중단을 요청하는 근거자료로 활용할 수 있습니다.

- 앞으로도 금융감독원은 불법사금융 행위에 대한 모니터링을 강화하는 한편, 유관기관과의 공조 등을 통해 불법사금융 피해 예방 및 사후구제를 위해 최선을 다하겠습니다

☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.(<http://www.fss.or.kr>)

금융은 튼튼하게, 소비자는 행복하게  금 용 감 독 원	
수신 (경유) 사본수신 제목	김실장 (불법사금융업자) OOO (채무자) 반사회적 불법대부계약 무효확인서 발급 권
1. 금융감독원 불법사금융 피해신고센터에 접수된 채무자대리인(접수번호 20260000-000001) 신청 관련하여 금융거래내역 등을 확인하였습니다. 2. 「대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률」 제8조의2에 따라 반사회적 불법대부계약에 해당하는 경우 그에 대한 원본 및 이자가 무효가 되고 채권자는 해당 원본의 반환 및 이자의 변제를 청구할 수 없으며 이미 수취한 원본과 이자를 반환할 의무가 있습니다. 3. 이에 따라 아래 대부계약의 원금과 이자는 무효임을 확인합니다. 끝. - 아 래 - 가. 채 무 자 : OOO 나. 불법사금융업자 : 김실장 (전화번호: 010-0000-0000, 메신저 ID: OO톡 kk11) 다. 채 무 내 역 - 대출기간 : 2026.01.01.~2026.01.11. - 대출금액 : 100,000원 - 상환금액 : 200,000원 - 연이자율 : 3,650% 금융감독원장 	
담당부서 : 민생침해대응총괄국(불법사금융대응3팀) 시행 : 불법사금융대응3팀-@N (2026.00.00.) 주 07321 서울특별시 영등포구 여의대로 38 / http://www.fss.or.kr 전화번호 02-3146-0000 팩스번호 02-3146-0000 / 비공개(6)	

[1단계] 금융감독원 홈페이지(www.fss.or.kr) > 민원·신고 > 불법금융 신고센터 > 채무자대리인 및 소송변호사 무료지원 신청 > 채무자대리인 신청완료 후* 무효확인서 발급 신청

* 채무자대리인 신청을 완료하고 법률구조공단에 이관되기 전까지 발급 신청이 가능

민원·신고

민원·신고

분쟁조정정보

인허가 / 등록 · 신고

불공정 금융관행 신고센터

불법사금융 지킴이

보이스피싱지킴이

불법금융신고센터

조회하기

채무자 대리인 선임 신청이 완료되었습니다.

무효확인서 발급은 채무자 대리인 선임과 별도로 진행되는 절차입니다.

반사회적 불법 대부계약에 대한 무효확인서 발급을 원하십니까?

지금 신청하지 않아도 채무자대리인 신청 접수완료 후 법률구조공단 이관(약2-3영업일 소요)전까지 채권자별 무효확인서 발급 신청을 할 수 있습니다.

※ 개정 대부업법 시행('25.7.22.) 이후 체결된 대부계약부터 무효확인서 발급이 가능합니다.

계속 진행 (예)

신청 완료 (아니오)

[2단계] "개인정보제공 동의" 및 "본인인증"*

* 채무자대리인 신청을 한 뒤 바로 무효확인서 발급 신청하면 본인인증을 생략

민원·신고

민원·신고

분쟁조정정보

인허가 / 등록 · 신고

불공정 금융관행 신고센터

불법사금융 지킴이

보이스피싱지킴이

불법금융신고센터

공익신고(청렴포털)

금융부조리신고

대형가맹점 리베이트 신고

보험모집원서 위반신고

신청하기

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5

개인정보 수집·이용 동의

본인인증

채무자 검색

채권자 검색

정보입력

개인(신용)정보 수집 및 이용 내역

금융감독원은 무효확인서 발급과 관련하여 아래와 같이 개인(신용)정보를 수집·이용하고자 합니다. 내용을 자세히 읽으신 후 동의 여부를 결정하여 주십시오.

개인(신용)정보 수집 및 이용 내역

수집·이용 항목	수집·이용 목적	보유·이용 기간
신고인의 성명, 생년월일, 연락처(이메일주소, 전화번호), 주소, 대출내역, 대출 및 대출상환을 위한 금융거래내역, 채권추심행위 정보 등	무효확인서 발급 지원	수집·동의일로부터 3년

위와 같은 개인(신용)정보를 수집·이용하는데 동의하십니까?

동의

동의하지 않음

[3단계] "채무자 검색" 후 선택

민원·신고

민원·신고

분쟁조정정보

인허가 / 등록 · 신고

불공정 금융관행 신고센터

불법사금융 지킴이

보이스피싱지킴이

불법금융신고센터

신청하기

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5

개인정보 수집·이용 동의

본인인증

채무자 검색

채권자 검색

정보입력

선택	접수번호	등록일
☒		
☐		
☐		

< 이전

다음 >

- 4 -

[4단계] "채권자 검색" 후 선택

민원·신고

민원·신고

+

분쟁조정정보

+

인허가 / 등록 · 신고

+

불공정 금융관행 신고센터

+

불법사금융 지킴이

+

보이스피싱지킴이

+

불법금융신고센터

공익신고(청렴포털)

금융부조리신고

대형가맹점 리베이트 신고

보험모집원서 위반신고

보험사기신고

불법대출중개수수료 피해신고

불법사금융 개인정보 불법 유통신고

불법외환거래신고

불합리한 리서치관행 신고센터

신청하기

STEP 1

개인정보 수집·이용 동의

STEP 2

본인인증

STEP 3

채무자 검색

STEP 4

채권자 검색

STEP 5

정보입력

선택	성명	전화번호
☐		
☐		
☐		
☐		

< 이전

다음 >

[5단계] 채무 관련 "정보입력" 후 "등록"

* 대출일, 대출금액, 상환금액 등 대출내역 및 입증자료 포함

민원·신고

민원·신고

+

분쟁조정정보

+

인허가 / 등록 · 신고

+

불공정 금융관행 신고센터

+

불법사금융 지킴이

+

보이스피싱지킴이

+

불법금융신고센터

공익신고(청렴포털)

금융부조리신고

대형가맹점 리베이트 신고

보험모집원서 위반신고

보험사기신고

불법대출중개수수료 피해신고

불법사금융 개인정보 불법 유통신고

불법외환거래신고

불합리한 리서치관행 신고센터

신청하기

STEP 1

개인정보 수집·이용 동의

STEP 2

본인인증

STEP 3

채무자 검색

STEP 4

채권자 검색

STEP 5

정보입력

채무자

• 성명	
• 주소	
• 전화번호	
• 이메일	
• 피해 유형	

추심채권자 및 대출내역

• 성명/법인명	
• 채무자에게 무효확인서 발송 희망 여부	※ 무효확인서가 발급되는 경우 발송 가능합니다. (채무자에게 발송된 무효확인서를 채무자가 직접 채권자에게 전달 필요) ☐ 예 ☐ 아니오
• 채권자 유형	
• 채권자 유형	마들록대부업자
• 전화번호	
• 메신저	※ <메시> 카카오톡: abc1234 [기타: 메신저ID에 예신자명을 포함하여 기재] 메신저명: ☐ 카카오톡, ☐ 라인, ☐ 기타, ☐ 모름 메신저 ID:
• 반사회적 불법 대부계약 유형*	① 관련 법률: 「대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률」 제8조의2 제1항 ☐ 초고금리(연 이자율 60% 초과) 대부계약(4호)
• 대출내역*	대출일(대출기간): 대출금액(원금): 상환금액(이자포함): 연이자율: ② 연이자율은 (금융감독원 홈페이지(www.fss.or.kr) > 민원·신고 > 불법사금융 자영업 > 불법사금융 이차로 계산기)에서 계산 가능 ③ 해당 채권자에 대한 증명만 첨부하시고, 구체적이지 않거나 사실관계 확인이 어려운 증명인 경우 무효확인서 발급이 불가합니다. 대부계약서(ex. 최대 업로드 용량 5MB): 파일 선택 선택된 파일 없음 채권자와의 거래내역 작성자료(ex. 최대 업로드 용량 5MB): 파일 선택 선택된 파일 없음

불법사금융 피해예방 · 대응요령 10계명

01 정책서민금융상품 등 정부·지자체가 지원하는 금융·복지를 먼저 활용하세요!

- 서민금융진흥원(☎1397, www.kinfa.or.kr)에서 불법사금융예방대출, 햇살론 등 저금리 정책서민금융상품 이용 가능 여부를 우선 확인하세요!
- 전국 서민금융통합지원센터에서 금융(정책서민금융, 채무조정)-복지(생계비 지원)-고용(취업지원)을 종합적으로 상담받을 수 있습니다.

02 문자, 포털, SNS 등으로 유혹하는 대출광고에 유의하세요!

- '당일 대출', '누구나 대출' 등 신속 편의성으로 유혹하거나, 정부지원 서민금융을 사칭하는 대출 광고에 유의하세요.

03 대부업체를 이용하는 경우, 합법적인 등록업체인지 사전에 반드시 확인하세요!

- 불법사금융신고센터(☎1332→3번)에서 거래상대방의 등록번호, 전화번호, 대표자명 등을 대조하여 합법적인 등록업체 여부를 확인할 수 있습니다.
- * (인터넷) 금감원 홈페이지(www.fss.or.kr) → 민원·신고 → "불법사금융지킴이" → 불법사금융 피해구제 → 신고·상담 안내 "등록대부업체 통합조회"를 통해 조회
- 사전에 확인한 전화번호와 다른 전화번호로 연락이 오면, 즉시 전화를 끊고 해당 등록업체가 등록된 지자체 또는 금감원으로 신고하세요!

04 대출 상담시 SNS 계약체결, 개인정보 요구 등은 불법사금융으로 의심하고 즉시 중단하세요!

- 카카오톡, 텔레그램, 인스타그램 등 SNS로 대부계약을 체결하는 것은 모두 불법입니다.
- 지인 연락처, 신체사진, 휴대폰 어플리케이션 설치 등을 요구하는 것은 연체시 지인에게 유포하여 협박할 목적 이므로 절대 주지 마세요!

05 반사회적 불법대부계약 원리금 무효 등 지급하지 않아도 되는 금액을 정확히 숙지하세요!

- 반사회적 불법대부계약은 원금과 이자를 모두 갚지 않아도 됩니다. (연이자율 60% 초과 초고금리, 계약 과정에서 나체사진 요구, 폭행·협박 등을 이용하여 채무자에게 불리하게 체결, 돈을 못 갚으면 지인 추심한다는 내용 등)
- 반사회적 불법대부계약이 아니라도, 불법사금융업자와의 대부계약은 이자를 갚지 않아도 됩니다.
- 법정 최고금리(연 20%)를 초과하는 대부계약은 연 20%를 초과하는 이자를 갚지 않아도 됩니다.
- 대출·대부 알선에 대한 대가로 중개수수료(수수료, 사례금, 착수금, 거마비 등 명칭 불문)를 요구하는 것은 불법입니다.

06 대출조건이 명시된 **계약서를 설명·교부받고, 통화·문자, 이체내역 등 증빙을 보관하세요!**

- 대부계약 체결시 반드시 대출조건을 설명받고, 조건이 명시된 대부계약서를 교부 받으세요!
- 상대방의 전화번호, SNS ID, 계좌번호, 이체내역 등 증빙을 보관하여 추후 피해를 입증할 수 있습니다.

07 피해가 발생했거나 걱정된다면, **혼자 고민하지 마시고 즉시 신고·상담하세요!**

- 금감원(☎1332→3), 경찰청(☎112) 등 신고·상담하시면 불법추심 차단, 수사의뢰, 소송지원 등 피해대응 방법을 종합적으로 안내받을 수 있습니다.

08 불법추심·불법대부 전화번호뿐 아니라 **SNS계정도 이용중지 신고하여 차단하세요!**

- 불법추심, 불법대부행위에 이용된 전화번호뿐 아니라, SNS계정(카카오톡, 라인)에 대해서도 이용중지를 신청하여 연락을 차단하고 추가 피해를 방지할 수 있습니다.
- * (인터넷) 금감원 홈페이지(www.fss.or.kr) → 민원·신고 → “불법사금융지킴이” → 불법사금융 피해구제 → “불법사금융행위 제보신고”를 통해 신고
카카오톡·라인 계정은 어플 “신고하기” 기능을 통해서도 차단 가능

09 개인정보, 신체사진 유포 등 **SNS 불법 게시물, 신고하여 차단하세요!**

- 채권추심법, 개인정보보호법 위반 등 불법게시물을 신고하여 차단할 수 있습니다.
- * (이메일) 금감원 jebo1332@fss.or.kr로 신고
(인터넷) 금감원 홈페이지(www.fss.or.kr) → 민원·신고 → “불법사금융신고센터” → “사이버불법사금융행위제보”를 통해 신고
성착취 피해촬영물은 디지털성범죄피해지원센터(☎02-735-8994)로도 신고가능

10 불법추심 대응, 피해구제를 위해 **무료 채무자대리인 지원제도를 신청하세요!**

- 금감원이 불법추심자에게 불법추심을 즉시 중단하도록 경고하고, 대한법률구조공단 변호사가 채무자 대신 불법추심자의 연락을 받는 등 추심행위에 대응합니다.
- * 불법대부계약 원리금 무효화 소송, 손해배상 소송, 개인회생·파산, 법률상담 등 피해구제를 위한 법률서비스를 종합적으로 지원받을 수 있습니다.
- * (인터넷) 금감원 홈페이지(www.fss.or.kr) → 민원·신고 → “불법사금융지킴이” → 불법사금융 피해구제 → “채무자대리인 및 반사회적 불법대부계약 등 소송대리 무료지원 신청”을 통해 신고
(전화) 금융감독원 불법사금융신고센터(국번없이 ☎1332→3번→6번) 또는 대한법률구조공단(국번없이 ☎132→0번)